

경 고 요 구

1. 제 목 : 수습직원 해고 시 서면통지 부적정

2. 관계기관 : △△요양원

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단에서는 신규채용된 직원에 대하여 수습기간을 거쳐 정규직으로 임용하는 수습제도를 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「인사규정」 제21조(수습 임용)에는 신규 채용 된 직원은 3개월간의 수습기간을 거쳐 근무성적이 양호한 때에는 정규직원으로 임용하고, 수습 기간 중에 있는 신규채용자가 근무성적이 불량할 때, 공단의 제규정을 위반 할 때, 같은 규정 제18조(결격사유 및 임용취소)에 의한 결격사유가 밝혀졌을 때, 직원으로서 부적당하다고 인사위원회에서 판정되었을 때 등의 경우 정규직원으로 임용할 수 없도록 정하고 있습니다.

또한 「채용업무시행세칙」 제23조(수습직원 및 채용형 인턴직원의 평가)에는 수습직원으로 임용된 자에 대하여는 수습기간 만료 전까지 수습근무평가표를 작성하여 수습근무평가결과가 60점 미만이면 근무성적이 불량한 경우로 보고 정규직원으로 임용하지 아니하며, 수습직원에 대하여 면직하는 경우 수습근무 평가 결과와 수습 기관 부서장의 의견 등을 참작하여 인사위원회 심의를 거치도록 하고 있습니다.

그리고 「인사규정」 제7조(인사발령절차)에는 직원의 인사발령중 직원의 승급, 전직, 전보, 휴직, 복직, 정직, 면직은 별지제2호의 서식의 발령통지서를 교부함으로써 행하는 것으로 명시하고 있습니다.

한편, 「근로기준법」 제27조(해고사유 등의 서면통지)에는 사용자는 근로자를 해고하려면 해고사유와 해고시기를 서면으로 통지하여야 하고, 근로자에 대한 해고는 서면으로 통지하여야 효력이 있다고 정하고 있습니다.

※ 이와 관련하여 우리 공단에서는 '20. 11. 5. 해고사유 등의 서면통지에 관한 사항을 복무규정 제49조의2(해고사유 등의 서면통지)를 신설함.

따라서 신규채용자가 수습기간 중 근무성적이 불량하여 인사위원회 심의를 거쳐 면직처리 할 때에는 해고사유와 해고시기를 서면으로 통지하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 △△요양원에서는 [표]와 같이 '19. 11. 1. 신규채용된 사회복지직 직원을 수습기간 중 근무성적 불량으로 '20. 1. 31.부 면직처리하면서, 해당 직원에게 해고사유와 해고시기를 서면으로 통지하지 않고, '20. 1. 28. 인사명령(전자문서)을 전자결재시스템을 통해 전 직원에게 공람하도록 조치한 후 면직일 이후인 '20. 2. 19.에서야 면직사유와 시기를 구체적으로 명시한 면직통지서를 발송하였습니다.

[표] 수습기간 중 면직 후 복직직원 현황

사번	이름	직종	직무	입사일자	수습기간	면직일자	복직일
187042	직원F	사회복지직	사회복지사	2019.11. 1.	2019.11. 1. ~2020. 1.31	2020. 1.31.	2020. 5.29.

이에 ◆■지방노동위원회에서는 해당 근로자의 부당해고 구제신청과 관련하여 수신자를 특정하지 않은 인사명령문을 전 직원에게 공람한 것만으로는 근로기준법 제27조에 정한 해고의 서면통지가 적합하게 이루어졌다고 보기 어려워 면직처분은 부당하며, '20. 2. 19. 면직통지서를 발송하였으나 앞서 한 해고를 철회하고 다시 서면통지에 의하여 해고하지 않은 이상 해고시기를 소급하여 해고

사유 등의 서면통지를 하였다고 하더라도 이에 의하여 앞선 해고의 하자가 치유된다고 볼 수 없다는 이유로 부당해고를 인정하였고 그 결과 해당 직원은 '20. 5. 29.부로 원직에 복직한 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ ♥●이사는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.(경고)

5. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고
△ △ 요 양 원	사무직 4급	직 원 B	☒ ◆ 과 장	'19. 7. 1.~현 재	좌 동	
△ △ 요 양 원	사무직5급	직 원 G	① ◆ 담 당	'19. 7.20.~현 재	◆●보훈병원	